Atomic — Documents juridiques

Abstract Machines SAS

3 novembre 2026

Sommaire

Conditions générales de service et de vente **1**

Confidentialité et cookies **3**

Accord de traitement des données clients **6**

Les conditions de service s'appliquent à l'offre Atomic acceptée. L'accord de traitement s'applique après acceptation avec sa fiche de traitement. La notice de confidentialité précise les traitements qu'elle couvre.

Conditions générales de service et de vente

Version · 3 novembre 2026

Conditions applicables aux professionnels et aux consommateurs.

Mentions légales

Atomic est édité par Abstract Machines SAS, capital de 1 000 €, 141 Quai de Valmy, 75010 Paris, France ; 952 033 033 RCS Paris ; SIRET 95203303300012 ; TVA FR71 952033033. Directeur de la publication : Drasko Draskovic. Contact, y compris les questions juridiques : info@absmach.eu.

Hébergeur du site : Cloudflare, Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, États-Unis ; +1 650 319 8930 ; cloudflare.com.

1. Contrat

Ces conditions s'appliquent lorsqu'elles sont acceptées avec une offre Atomic par un majeur ou un représentant habilité. L'offre précise les fonctionnalités, compatibilités, limites, prix, taxes, facturation, reconduction et résiliation. Elle est fournie avec ces conditions sur support durable. Une demande de renseignements ou d'accès anticipé ne crée pas à elle seule un abonnement payant. Le droit impératif prévaut.

2. Service

Atomic aide à générer, modifier et publier des applications dans le cadre de l'offre acceptée. Les fonctions futures ne sont incluses qu'à leur disponibilité. Aucun modèle, taux de disponibilité ou délai d'assistance particulier n'est garanti sans accord. Protégez votre compte et vérifiez le code, les permissions et résultats : l'IA peut se tromper. Ces précautions ne suppriment pas nos obligations légales.

3. Paiement

Seuls les frais annoncés et acceptés s'appliquent. Les crédits éventuellement proposés mesurent l'usage selon les tarifs et règles d'expiration de l'offre, sans garantir une application terminée. Les

paiements supplémentaires et rechargements automatiques nécessitent le consentement applicable. La résiliation suit l'offre, sans limiter les droits légaux de rétractation, remboursement et résiliation gratuite en ligne.

4. Rétractation du consommateur

Le consommateur éligible dispose de 14 jours à compter de la conclusion du contrat de service à distance pour se rétracter sans motif, par déclaration non équivoque à notre adresse juridique ou postale, ou par la fonctionnalité de rétractation en ligne requise. Le remboursement intervient sous 14 jours après notification, par le même moyen de paiement sauf accord exprès différent sans frais.

Une exécution anticipée expressément demandée peut entraîner un paiement proportionné dans les conditions légales. Le début d'un abonnement continu ne supprime pas la rétractation. Toute exception pour exécution complète ou contenu numérique nécessite les consentement, reconnaissance et confirmation légaux distincts.

Formulaire facultatif de rétractation

À Abstract Machines SAS, à l'adresse postale ou juridique ci-dessus.
Je/nous me/nous rétracte/rétractons du contrat suivant : …
Commandé le : …
Nom(s) et adresse du/des consommateur(s) : …
Date : …
Signature (papier uniquement) : …

5. Garanties légales

Le consommateur bénéficie de la garantie légale de conformité numérique (Code de la consommation, L224-25-12 et suivants) pendant la fourniture continue, ou le délai légal de deux ans pour une fourniture ponctuelle, mises à jour nécessaires comprises. Contactez notre adresse juridique pour une mise en conformité gratuite et, selon les conditions légales, une réduction de prix ou résolution avec remboursement. Les droits applicables pour vices cachés restent acquis. L'encadré réglementaire de garantie correspondant à l'offre doit accompagner le contrat consommateur définitif.

6. Modifications

Des révisions datées et corrections éditoriales peuvent être publiées sans modifier automatiquement les contrats acceptés. Le service peut évoluer pour la loi, la sécurité, la compatibilité, la maintenance ou les fonctionnalités. Les changements substantiels nécessitent une information préalable raisonnable sur support durable et l'accord lorsqu'il est légalement requis. Les prix fixes/prépayés restent inchangés ; les augmentations futures permettent le préavis et la résiliation légaux.

Les protections légales relatives aux mises à jour restent acquises : absence de surcoût lorsqu'exigée, refus/désinstallation et résolution gratuite dans le délai applicable de 30 jours en cas d'incidence négative plus que mineure, avec remboursement légal. L'exception permettant de conserver un service inchangé et conforme reste applicable.

7. Contenus et utilisation

Vous conservez vos droits sur les contenus fournis et autorisez leur usage pour fournir le service. Les droits détenus et transférables sur les résultats générés vous sont accordés pour les utiliser, modifier et distribuer. Les résultats peuvent ne pas être uniques ou protégés ; les droits tiers et licences libres subsistent.

Sont interdits les contenus illicites, atteintes aux droits, fraudes, abus, logiciels malveillants, accès non autorisés et perturbations nuisibles. Respectez les conditions des modèles communiquées avant usage ; ne revendez pas les identifiants fournisseurs ou l'accès brut aux API. Vous répondez de vos applications, des informations et autorisations de leurs utilisateurs.

8. Données et fin de service

Voir Confidentialité et cookies. Le traitement de données pour votre compte nécessite l'accord de traitement complété. L'export du code exclut les données métier ; le retour à un ancien code ne les restaure pas. Récupération et suppression suivent les modalités convenues et la loi.

Le service peut être restreint proportionnellement pour impayé, manquement substantiel, usage illicite ou risque de sécurité, avec motifs et possibilité de remédier lorsque approprié ; des mesures urgentes peuvent être nécessaires. Une restriction peut être contestée à notre adresse juridique. La fin du service ne supprime pas les remboursements, droits sur les données ou autres recours légaux.

9. Responsabilité et litiges

Chaque partie répond de ses obligations selon la loi ; les droits impératifs des consommateurs et relatifs aux données sont préservés. Le droit français s'applique sans retirer les protections impératives du pays de résidence habituelle du consommateur. La compétence juridictionnelle suit la loi.

Réclamations : notre adresse juridique ou siège social. Après réclamation écrite préalable, le consommateur bénéficie du droit à une médiation gratuite de la consommation.

Confidentialité et cookies

Notice de confidentialité · 3 novembre 2026

Traitement des informations du site, de l'accès anticipé et du service Atomic.

1. Responsable et périmètre

Abstract Machines SAS, à l'adresse des mentions légales, est responsable des traitements du site, des demandes d'accès anticipé et des activités de gestion des comptes, du service, de la sécurité et de la facturation décrites ici. Contact : privacy@absmach.eu.

Cette notice couvre également l'utilisation du service de création d'applications Atomic lorsqu'un accès est accordé. Les informations ci-dessous concernent les fonctions utilisées ; leur description ne garantit pas leur disponibilité dans chaque compte ou offre.

Lorsque nous traitons des données personnelles contenues dans les contenus ou applications d'un client pour son compte, le client, ou le responsable du traitement qu'il représente, en détermine les finalités et notre rôle est régi par l'accord de traitement et sa fiche convenus. Cette notice ne remplace ni cet accord ni les informations que le client doit fournir aux utilisateurs de son application.

2. Site et accès anticipé

Le formulaire recueille nom, courriel, idée, type/stade du projet et rôle ; le nom de société/projet est facultatif. Les champs requis permettent d'examiner votre demande et d'y répondre. N'incluez ni données personnelles de tiers ni secrets dans une candidature à la liste d'attente. Nous enregistrons aussi la date, la version du consentement et les paramètres de provenance de campagne. Hébergement et protection contre les abus traitent adresses IP, signaux du navigateur et métadonnées de requête.

- Examen de la candidature et courriels sur l'essai : votre consentement, sans abonnement à des publicités sans rapport.
- Étude limitée des besoins et sources de campagne, assistance et sécurité : nos intérêts légitimes à comprendre la demande et exploiter le service.
- Mesure facultative d'audience/publicité : votre consentement cookies distinct.
- Dossiers légaux et litiges : obligations légales ou intérêts légitimes à défendre des droits.

Le consentement peut être retiré sans affecter les traitements antérieurs licites. Nous ne vendons pas les candidatures et ne prenons pas, lors de leur examen, de décision exclusivement automatisée à effet juridique ou similaire significatif.

3. Informations utilisées dans le service Atomic

- **Comptes et collaboration :** identité et coordonnées, profil, informations d'authentification et de session, appartenance aux espaces, invitations et permissions. Si vous choisissez une connexion externe disponible, elle peut fournir un identifiant, un courriel et des informations de profil, comme un nom affiché ou une photographie.
- **Création d'applications :** instructions et conversations, réponses et code générés, versions enregistrées, commentaires, images et références de conception importées, ainsi que les autres contenus de projet fournis. Ces informations servent à générer, modifier, prévisualiser, collaborer et conserver l'historique du projet.
- **Dictée vocale, si utilisée :** l'enregistrement audio est transmis pour transcription ; le texte obtenu peut être vérifié avant son envoi comme instruction.
- **Fonctionnement du service :** activité de construction, prévisualisation et publication, journaux de diagnostic et de sécurité, échanges avec l'assistance et données d'usage, notamment identifiants de compte/application, horaires des requêtes, ressources consommées et résultats. Les journaux peuvent contenir du contexte relatif au projet ou à ses utilisateurs.
- **Facturation, le cas échéant :** offre, abonnement, références de paiement, opérations et pièces comptables nécessaires aux offres payantes acceptées.
- **Applications clientes :** identités et permissions des utilisateurs, et données métier que le client choisit de collecter ou conserver. Les données personnelles traitées pour son compte sont soumises à ses instructions et à l'accord de traitement convenu.

Lorsque nous sommes responsables du traitement, la gestion du compte et la fourniture nécessaire du service reposent sur l'exécution du contrat avec vous ou de mesures précontractuelles demandées. Si une organisation est le client contractant, nous nous fondons sur nos intérêts légitimes à gérer cette relation et permettre l'accès de ses utilisateurs autorisés. Sécurité, prévention des abus, diagnostic et gestion du service reposent sur nos intérêts légitimes à exploiter un service fiable ; les pièces comptables et légales requises reposent sur les obligations applicables. Le suivi facultatif et toute autre activité nécessitant un consentement font l'objet d'un choix distinct. L'utilisation d'une fonction n'autorise ni publicité sans rapport ni autre usage indépendant de ses contenus.

Les informations de compte et d'authentification nécessaires à l'accès sont obligatoires ; sans elles, nous ne pouvons pas fournir cet accès. Vous choisissez les contenus et fonctions facultatives, mais la fonction demandée peut nécessiter les données correspondantes. Ne fournissez que des données personnelles dont l'utilisation vous est autorisée. Les données sensibles nécessitent l'accord exprès et les garanties prévus dans l'accord de traitement.

4. Destinataires, traitement par IA et transferts

Les personnes habilitées et prestataires reçoivent les informations nécessaires à leur rôle : hébergement, stockage, identité et accès, envoi de courriels, génération/transcription par IA, assistance et paiement lorsque activé. Pour le site et la liste d'attente, Cloudflare fournit l'hébergement et Turnstile ; les prestataires de liste de diffusion et de courriel traitent les candidatures et messages relatifs à l'essai ; Google fournit la mesure facultative. Conseils et autorités peuvent recevoir des données lorsque nécessaire aux questions légales.

Lorsqu'une fonction d'IA est demandée, les contenus utiles sont transmis au service d'IA configuré pour cette fonction. Selon la demande, il peut s'agir d'instructions, du contexte de conversation, de fichiers source, de références importées ou d'un enregistrement audio à transcrire. L'accord de traitement n'autorise aucun usage indépendant des données personnelles du client, dont l'entraînement général de modèles. Cela ne signifie pas que tous les prestataires ont les mêmes réglages de conservation ou d'utilisation ; les modalités applicables doivent être établies avant le traitement des données personnelles du client.

Des traitements peuvent avoir lieu hors EEE, notamment aux États-Unis. Les transferts nécessitent une décision d'adéquation applicable ou des garanties appropriées, telles que les clauses types européennes et mesures complémentaires nécessaires. Demandez les garanties applicables et leur copie à notre adresse de confidentialité.

Pour les traitements réalisés pour un client, identités, missions, lieux de traitement et garanties de transfert des prestataires sont fournis de façon privée avec la fiche de traitement avant autorisation.

Les changements suivent la procédure d'information et d'opposition de cet accord. La confidentialité ne supprime pas les droits légaux d'information ou d'audit.

5. Conservation, effacement et droits

La conservation dépend de la finalité des informations :

- Les candidatures sont conservées tant qu'elles sont nécessaires au programme demandé, sous réserve du retrait ou d'une demande d'effacement. Des preuves limitées de consentement et d'opposition permettent de respecter ces choix.
- Les données de compte et d'espace servent à gérer la relation et les accès autorisés. Conversations, références importées, code et versions servent au projet demandé, à la collaboration et aux fonctions de récupération selon les modalités du service. Ces durées dépendent de l'activité du compte ou du projet, des demandes d'effacement ou de clôture, des demandes d'assistance ou incidents de sécurité non résolus, des durées légales applicables et des litiges en cours.
- Les enregistrements de dictée sont traités pour transcription. Leur conservation et celle des copies détenues par les prestataires suivent les modalités du service de transcription, y compris les besoins nécessaires de sécurité ou de prévention des abus. Les transcriptions envoyées comme instructions suivent la conservation du projet. Contactez notre adresse de confidentialité pour les modalités applicables.
- Les journaux de diagnostic et de sécurité sont conservés pour le diagnostic ou la gestion d'incident qui les justifie. Les données d'usage et de facturation peuvent subsister pour la comptabilité, les obligations légales ou les litiges.
- Les données personnelles du client, copies et sauvegardes comprises, suivent les instructions documentées et les modalités de restitution, d'effacement et de sauvegarde de la fiche convenue. Toute conservation légalement imposée reste limitée à cette finalité.

Supprimer une application et fermer un compte sont des actions différentes ; la suppression d'une application n'efface pas à elle seule tous les éléments de compte, de comptabilité ou de sauvegarde. Le téléchargement du code source n'exporte pas les utilisateurs ni les données métier. Contactez-nous pour la demande de récupération ou d'effacement et les critères de conservation applicables.

Pour les informations dont nous sommes responsables, vous pouvez demander accès, rectification, effacement, limitation et portabilité lorsque applicable ; vous opposer aux traitements fondés sur nos intérêts légitimes et à la prospection ; retirer votre consentement sans affecter les traitements antérieurs licites ; et donner les directives applicables après décès. Écrivez à privacy@absmach.eu ou utilisez le lien de désinscription des courriels d'essai. Nous répondons dans les délais du RGPD, normalement un mois ; une prolongation justifiée de deux mois au maximum est expliquée pendant le premier mois. Vous pouvez saisir directement la CNIL ou une autre autorité compétente.

Pour les données dont un client est responsable, contactez-le en premier lieu. Nous l'assistons selon l'accord de traitement ; si vous nous contactez, nous vous aiderons à orienter la demande vers le responsable concerné.

6. Cookies et stockage

Sur le site de présentation, les **préférences cookies** en pied de page permettent d'accepter, refuser ou modifier la mesure facultative. L'audience mesure les visites et demandes abouties ; la publicité mesure les campagnes. Les deux sont désactivées par défaut. Google Tag Manager ne charge qu'après accord à une catégorie ; chaque balise doit respecter sa catégorie.

- Choix cookies : stockage local jusqu'à six mois, puis nouvelle demande.
- Thème : stockage local jusqu'à modification ou effacement.
- Position du menu documentaire : stockage de session, consommé à la navigation ou supprimé à la fin de session.
- Turnstile : signaux du navigateur contre les inscriptions abusives, chargé à la dernière étape du formulaire.

Les démonstrations du site et textes non envoyés de la liste d'attente restent en mémoire et se réinitialisent au rechargement. Cela ne décrit pas les conversations et contenus de projet enregistrés dans le service Atomic. Le service connecté utilise des cookies d'authentification/session pour l'accès et la

sécurité ; ces finalités nécessaires sont distinctes de la mesure facultative. Tout suivi facultatif dans le service nécessite l'information et le choix applicables.

Voir les informations de Google et Cloudflare.

Accord de traitement des données clients

Version · 3 novembre 2026

Pour les clients dont Atomic traite les données personnelles pour leur compte.

1. Périmètre et instructions

Cet accord s'applique après acceptation avec la fiche de traitement complétée. Le client est responsable de traitement ou sous-traitant habilité ; Abstract Machines SAS est sous-traitant ou sous-traitant ultérieur. Atomic traite les données uniquement sur instructions licites documentées pour le service convenu, transferts compris, sauf obligation du droit de l'Union ou d'un État membre. Il informe le client avant le traitement imposé, sauf interdiction du droit de l'Union ou d'un État membre, et signale immédiatement les instructions estimées illicites. Aucun usage indépendant, dont l'entraînement général de modèles, n'est autorisé par cet accord.

2. Sécurité et assistance

Atomic soumet les personnes habilitées à confidentialité et applique les mesures appropriées de l'article 32 du RGPD, décrites dans la fiche. Compte tenu du traitement et des informations disponibles, il aide aux droits des personnes, à la sécurité, aux violations, analyses d'impact et consultations préalables selon les articles 28 et 32 à 36. Il avertit le client dans les meilleurs délais après connaissance d'une violation et fournit les informations disponibles, complétées à mesure.

3. Prestataires et transferts

L'autorisation écrite du client couvre le registre fourni avec la fiche. Tout ajout ou remplacement nécessite une information écrite préalable et une possibilité raisonnable d'opposition pour protection des données avant traitement. Une opposition justifiée non résolue empêche le traitement concerné ; le service affecté peut prendre fin selon le contrat et les droits au remboursement applicables.

Atomic impose par accord contraignant des obligations applicables équivalentes aux sous-traitants ultérieurs et reste responsable selon l'article 28(4). Les transferts hors EEE nécessitent un mécanisme valable du chapitre V, adapté aux rôles réels, avec évaluations et garanties nécessaires. Identités, lieux et modalités figurent dans la fiche.

4. Restitution, suppression et contrôle

En fin de service, Atomic restitue ou supprime les données au choix du client et supprime les copies restantes sauf obligation de conservation du droit de l'Union ou d'un État membre. La fiche précise récupération et sauvegardes ; les données conservées restent protégées et limitées. L'export du code seul ne restitue pas les données.

Atomic fournit les informations démontrant la conformité et permet les audits, y compris les inspections, du client ou auditeur mandaté, auxquels il contribue. Des modalités raisonnables de confidentialité, sécurité et organisation ne peuvent neutraliser les droits légaux. Les preuves peuvent être fournies en privé.

5. Fiche de traitement requise

Avant traitement, les parties complètent et acceptent une fiche précisant : parties et rôles ; service, objet, durée, nature et finalités ; données et personnes ; instructions et contacts ; sécurité réelle ; prestataires et transferts autorisés ; restitution, suppression et sauvegardes. Les données sensibles nécessitent un accord exprès et des garanties adaptées. La fiche convenue fait partie intégrante de cet accord. Contact : privacy@absmach.eu.